

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		02/12/2025	
Date d'affichage de la convocation :		02/12/2025	
Nombre de membres :			SEANCE DU 08 DECEMBRE 2025
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		28	
Pour :		28	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-cinq et le lundi huit décembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Jean-François REGNIER, Ludivine LORIEUX, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERRE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Michèle CAIL COMS à Edith PUGNET, Antoine FIGUE à Vanessa PAYA, Marc ZARCONÉ à Rosemary DROUILLOT, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Marc ZARCONÉ, Virginie CABRITA, Ahmed EL HOUMMASS, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Alexandra RAYMONT		

AFFAIRE N°08 : SOCIAL, CITOYENNETE, SANTE ET SECURITE.
Souscription des contrats d'assurances de la commune de Cabestany (y compris CCAS) : Lot N°01 Dommages aux biens : Approbation du marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Monsieur Cyrille BERNARDIN rappelle que lors de sa séance en date du 30 septembre 2025, le Conseil municipal :

- A autorisé Madame la Maire à signer le marché de services relatif au renouvellement des contrats d'assurance de la commune (Y compris CCAS) pour les lots n°02 responsabilité civile, n°03 protection juridique, n°04 défense pénale des agents et des élus et n°05 flotte automobile + missions préposés et élus tels qu'ils ont été présentés.

Pour rappel :

	Candidat	Prix T.T.C en euros
Lot n°01 Dommages aux biens :	Pas de réponse	
Lot n°02 responsabilité civile :	SMACL	18 610,33 €
Lot n°03 protection juridique :	SMACL	1 701,00 €
Lot n°04 défense pénale des agents et des élus :	SMACL	1 131,86 €
Lot n°05 flotte automobile + missions préposés et élus :	CAP et Associés / MMA	32 509,00 €

- A déclaré la procédure relative au lot n°01 Dommages aux biens, sans suite pour cause d'infructuosité
- a autorisé Madame la Maire à passer un marché sans publicité ni mise en concurrence concernant le contrat d'assurance dommages aux biens à condition que les conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées.

Monsieur Cyrille BERNARDIN indique que Madame la Maire a sollicité le cabinet d'assurance SMACL.

Il ajoute que malgré la procédure de marché sans publicité ni mise en concurrence engagée et afin que le principe de transparence soit respecté, elle a souhaité que la proposition du Cabinet d'assurance SMACL soit présentée au Comité technique.

Il mentionne que le Comité technique s'est réuni le lundi 08 décembre 2025 à 14h00, afin de prendre connaissance de l'offre du cabinet d'assurance SMACL et de donner un avis.

Il informe que le Comité technique à l'unanimité des membres présents (Monsieur Cyrille BERNARDIN, Madame Chantal CASIMIR, Monsieur André GILLARD, Monsieur Marc ZARCONI et Monsieur Éric POUPET) a donné un avis favorable quant à la proposition du Cabinet d'assurance SMACL dont les caractéristiques sont les suivantes :

ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS - superficie assurée de 40 441 m² :
Cotisation annuelle HT 2026 : 50 955.66 €
Cotisation annuelle TTC 2026 : 55 313.60 €

Durée d'exécution du marché : 36 mois (01/01/2026 au 31/12/2028).

Madame la Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité le marché « Souscription des contrats d'assurances de la commune de Cabestany (y compris CCAS) : Lot N°01 Dommages aux biens »

2°) AUTORISE à l'unanimité, Madame la Maire à signer ledit marché tel qu'il a été présenté.

3°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

La secrétaire de séance

Edith PUGNET

Alexandra RAYMONT



La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 12 décembre 2025